

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
9238/2539

พนักงานอัยการจังหวัดลำพูน
นาย ประเสริฐ จำปาโชค กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 15

ป.วิ.พ. มาตรา 248 วรรคสี่

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีให้บัญญัติถึงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในเรื่องการยื่นคำร้องขอให้ผู้พิพากษาผู้พิจารณาคดีหรือลงชื่อในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ฎีกาไว้โดยเฉพาะจึงต้องนำบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา248วรรคสี่ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา15มาใช้บังคับโดยอนุโลมทั้งนี้มาตรา248วรรคสี่แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งได้วางหลักเกณฑ์ในเรื่องนี้ไว้ว่าการขอให้ผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์รับรองว่ามีเหตุผลสมควรที่จะฎีกาได้นั้นให้ผู้ฎีกายื่นคำร้องถึงผู้พิพากษานั้นพร้อมกับคำฟ้องฎีกาต่อศาลชั้นต้นคดีนี้แม้ศาลชั้นต้นจะมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยที่1แต่การที่จำเลยที่1ได้ยื่นคำร้องในวันเดียวกันนั้นซึ่งยังอยู่ภายในกำหนดอายุฎีกาขอให้ผู้พิพากษาที่ลงชื่อในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พิจารณาอนุญาตให้จำเลยที่1ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงโดยที่จำเลยที่1มิได้ยื่นฎีกาฉบับใหม่เข้ามาด้วยเช่นนี้ถือได้ว่าจำเลยที่1ประสงค์จะขอถือเอาฎีกาฉบับเดิมที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับไปแล้วนั้นเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงประกอบคำร้องขออนุญาตฎีกาของจำเลยที่1ต่อไปกรณียอมอนุโลมได้ว่าจำเลยที่1ได้ยื่นคำร้องขออนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงพร้อมกับคำฟ้องฎีกาตามบทกฎหมายดังกล่าวแล้วจึงชอบที่ผู้

พิพากษาซึ่งลงชื่อในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์จะได้พิจารณาคำร้องและคำฟ้องฎีกาของ
จำเลยที่ 1 ว่ามีเหตุสมควรจะอนุญาตให้จำเลยที่ 1 ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงหรือไม่

กรณีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งเก้าตามพระราชบัญญัติการ
พนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 4, 5, 6, 10, 12, 15 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 วรรค
ของกลาง และจ่ายสินบนนำจับตามกฎหมายจำเลยทั้งเก้าให้การรับสารภาพ ศาลชั้น
ต้นพิพากษาว่าจำเลยทั้งเก้ามีความผิดตามฟ้อง เรียงกระทรวงลงโทษทั้งฐานเป็นผู้จัด
ให้มีการเล่นการพนันสลากกินรวบและเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้รวม 6 กระทรวง ลงโทษ
จำคุกจำเลยที่ 1 กระทรวงละ 5 เดือน รวมจำคุก 30 เดือน ลงโทษจำคุกจำเลยที่ 2 ถึงที่
9 กระทรวงละ 5 เดือน ปรับกระทรวงละ 5,000 บาท รวมจำคุกคนละ 30 เดือน ปรับ
คนละ 30,000 บาท จำเลยทุกคนให้การรับสารภาพ มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งใน
ห้าตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 จำเลยที่ 1 จำคุก 24 เดือน จำเลยที่ 2
ถึงที่ 9 จำคุกคนละ 24 เดือน ปรับคนละ 24,000 บาท พิเคราะห์พฤติการณ์ของ
จำเลยทั้งเก้าจากรายงานการสืบเสาะและพินิจแล้วไม่มีเหตุที่จะรอกการลงโทษจำเลยที่
1 ส่วนจำเลยที่ 2 ถึงที่ 9 เห็นควรให้รอกการลงโทษไว้มีกำหนดคนละ 2 ปี และให้
จำเลยที่ 2 ถึงที่ 9 มารายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ 3 เดือนครั้ง ภายใน
กำหนดที่ศาลรอกการลงโทษ ส่วนโทษปรับไม่ชำระให้จัดการตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 29, 30 วรรคของกลาง จ่ายสินบนนำจับกึ่งหนึ่งของค่าปรับแก่ผู้นำจับ
จำเลยที่ 1 อุทธรณ์ขอให้รอกการลงโทษ ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

เมื่อศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 ให้จำเลยที่ 1 พังในวันที่ 27
ธันวาคม 2538 ต่อมาวันที่ 22 มกราคม 2539 จำเลยที่ 1 ยื่นฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่ง

ในวันเดียวกันว่า รอไว้สั่งเมื่อครบกำหนดส่งตัวจำเลยที่ 1 ในวันที่ 29 มกราคม 2539 ต่อมาในวันที่ 29 มกราคม 2539 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งในฎีกาของจำเลยที่ 1 ว่า ฎีกาของจำเลยที่ 1 เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 จึงไม่รับในวันเดียวกันนั้น จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นขอให้ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 ซึ่งลงชื่อในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 ทั้งหมดอนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าจำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องหลังจากศาลมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 1 แล้ว จึงให้ส่งคำร้องและสำนวนไปยังศาลอุทธรณ์ภาค 2 เพื่อพิจารณาสั่ง และก่อนที่ศาลชั้นต้นจะส่งสำนวนและคำร้องขออนุญาตให้ฎีกาไปให้ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณานั้น จำเลยที่ 1 อุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา ศาลฎีกาพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า คำฟ้องฎีกาของจำเลยที่ 1 มีใจความว่าสมควรขอการลงโทษให้จำเลยที่ 1 เช่นเดียวกับจำเลยอื่นนั้น เป็นการโต้เถียงดุลพินิจของศาลว่าสมควรเพียงไรจึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคหนึ่ง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 1 ขอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

ในส่วนที่เกี่ยวกับคำร้องขอให้ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 อนุญาตให้จำเลยที่ 1 ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงนั้น ศาลอุทธรณ์ภาค 2 วินิจฉัยว่าจำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องขอให้รับรองฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง แต่ไม่มีฎีกาของจำเลยที่ 1 แนบมาด้วย จึงไม่อาจรับรองให้จำเลยที่ 1 ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงได้ ให้ยกคำร้อง

จำเลยที่ 1 ฎีกาว่า จำเลยที่ 1 ได้ยื่นฎีกาไว้ก่อนจะยื่นคำร้องขอให้ผู้พิพากษาซึ่งลงชื่อในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงแล้ว และฎีการวมอยู่ในสำนวนขอให้ศาลฎีกาส่งคำร้องพร้อมฎีกาของจำเลยที่ 1 ไปให้ผู้พิพากษาในศาลอุทธรณ์ภาค 2 ดังกล่าวพิจารณา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มิได้บัญญัติถึงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในเรื่องการยื่นคำร้องขอให้ผู้พิพากษาผู้พิจารณาคดีหรือลงชื่อในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ฎีกาไว้โดยเฉพาะจึงต้องนำบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคสี่ ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 มาใช้บังคับโดยอนุโลมทั้งนี้ มาตรา 248 วรรคสี่ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งได้วางหลักเกณฑ์ในเรื่องนี้ไว้ว่าการขอให้ผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์รับรองว่ามีเหตุสมควรที่จะฎีกาได้นั้นให้ผู้ฎีกายื่นคำร้องถึงผู้พิพากษานั้นพร้อมกับคำฟ้องฎีกาต่อศาลชั้นต้น คดีนี้แม้ศาลชั้นต้นจะมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 1 แต่การที่จำเลยที่ 1 ได้ยื่นคำร้องในวันเดียวกันนั้นซึ่งยังอยู่ภายในกำหนดอายุฎีกา ขอให้ผู้พิพากษาที่ลงชื่อในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณาอนุญาตให้จำเลยที่ 1 ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงโดยที่จำเลยที่ 1 มิได้ยื่นฎีกาฉบับใหม่เข้ามาด้วยเช่นนี้ ถือได้ว่าจำเลยที่ 1 ประสงค์จะขอถือเอาฎีกาฉบับเดิมที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับไปแล้วนั้นเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงประกอบคำร้องขออนุญาตฎีกาของจำเลยที่ 1 ต่อไป กรณีย่อมอนุโลมได้ว่า จำเลยที่ 1 ได้ยื่นคำร้องขออนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงพร้อมกับคำฟ้องฎีกาตามบทกฎหมายดังกล่าวแล้ว ชอบที่ผู้พิพากษาซึ่งลงชื่อในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 จะได้พิจารณาคำร้องและคำฟ้องฎีกาของจำเลยที่ 1 ว่ามีเหตุสมควรจะอนุญาตให้จำเลยที่ 1 ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงหรือไม่ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 วินิจฉัยและมีคำสั่งยกคำร้องของจำเลยที่ 1 นั้น ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา

พิพากษายกคำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 2 ให้ศาลชั้นต้นส่งคำร้องและคำฟ้องฎีกาของจำเลยที่ 1 ไปให้ผู้พิพากษาซึ่งลงชื่อในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณาดำเนินการต่อไป

(ยงยุทธ ธารีสาร-ยรรยง ปานุราช-ไพฑูรย์ แสงจันทร์เทศ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ